

권 고

제 목 임차인 계약서 상 원상복구 조항 보완 필요

관계부서 ♠♠팀(♡♡파트)

내 용

1. 업무 개요

♠♠팀에서는 ♣♣과 ♠♠ 업무시설과 근린생활시설에 대한 임대차 관련 시설관리 및 계약 업무를 담당하고 있으며, ♣♣과 ♠♠ 각각 41개 입주사의 임대차 관리를 수행하고 있다.

2. 임대계약 종료 후 원상복구 관련 규정

「임대차 계약서」 제26조(원상복구와 비용상환 청구권의 포기 등)제1항에 따르면, “계약이 종료된 경우 임차인은 임대목적물을 계약 당시의 상태로 반환하여야 한다. 다만 계약 종료 시 현 상태로 반환원상복구가 불필요하다고 판단할 경우에는 예외로 한다.” 라고 규정되어있다.

또한 같은 계약서 제26조 4항에 따르면, “임차인이 계약 종료일까지 원상복구 반환하지 못한 경우 원상복구 상당액을 임대보증금에서 공제할 수 있으며, 임차인은 계약 종료일부터 원상복구 예정일까지 임대료와 관리비를 부담한다.” 라고 명시하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

1) ‘계약 당시의 상태’ 해석 혼선 가능성 (♣♣, ♠♠)

「임대차 계약서」 제26조제1항에서는 “계약이 종료된 경우 임차인은 임대목적물을 계약 당시의 상태로 복구하여 반환하여야 한다” 라고 규정하고 있다.

「상가건물 임대차 보호법」 제10조제8항에 따라, 임차인의 10년 계약갱신이 보장되고, 임차인 대부분이 1년 단위로 갱신 계약을 하므로, ♣♣ 「임대차 계약서」 제26조제1항에서 말하는 “계약 당시의 상태”가 “최초 계약 당시의 상태”가 아닌 “갱신된 계약 당시의 상태”로 잘못 해석될 수 있다.

2) 임대보증금 없는 임차인의 원상복구 미완료 시 처리 규정 미비(♣♣)

「임대차 계약서」 제26조제4항에 “임차인이 계약 종료일까지 원상복구 반환하지 못한 경우 공사는 원상복구 비용 상당액을 임대보증금에서 공제할 수 있다. 이 경우 임차인은 계약의 종료된 날로부터 원상복구 예정일까지의 임대료와 관리비를 부담하여야 하며 공사는 이를 임대보증금에서 공제할 수 있다.” 라고 되어있다.

그러나, ♣♣의 일부 임차인(5개 기관)의 경우 [표]와 같이 임대보증금 없이 관리비만 지불하고 있으므로, 계약 만료 후 원상복구가 미비할 시 계약서 규정처럼 원상복구 비용과 원상복구 예정일까지의 임대료와 관리비를 임대보증금에서 공제할 수 없고, 이들에 대한 원상복구 미비 시 처리 규정이 없다는 것이 확인되었다.

[표] ♣♣ 무상 입주 기관

순번	구분	입주일	비고
1	▼▼	1998.04	관리비

2	◁◁	1998.04	50% 지불
3	◀◀	2008.01	
4	▷▷	2008.01	
5	▶▶	1998.12	

관계부서 의견 「임대차 계약서」의 원상복구 조항에서 “계약 당시의 상태”를 “최초 계약 당시의 상태”로 간주하고 있었으나, 오해의 여지가 있으므로 용어를 명확히 할 필요가 있고, 임대보증금이 없는 일부 기관에 대한 계약 종료 후 원상복구 미비 시 처리 규정을 보완이 필요하다는 데 동의하였으며, 향후 「임대차 계약서」개정 및 계약 갱신 시 반영토록 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ♠♠팀은 「임대차 계약서」 제26조(원상복구와 비용상환 청구권의 포기 등)제1항의 “계약 당시의 상태”라는 용어의 의미를 명확히 하고, 같은조 제4항에 대해서 임대보증금이 없는 일부 임차인에 대한 처리 규정을 보완하시기 바랍니다.(권고)